

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5782/2533

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี
นางปานทิพย์ ตันถาวร

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1612, มาตรา 1615, มาตรา 1711, มาตรา 1713

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้ง ย. เป็นผู้จัดการมรดกของ ร. เจ้ามรดกทางพิจารณาได้ความว่า ย. ได้ทำหนังสือสละที่ดินมรดกมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และ ร. ไม่มีทรัพย์สินมรดกอย่างอื่น ย. ย่อมไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินมรดก กรณีไม่มีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกหรือแบ่งปันมรดกสำหรับ ย. จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะตั้ง ย. เป็นผู้จัดการมรดก

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งนางยิ้ม วิลัย เป็นผู้จัดการมรดกของนายเริก วิลัย เจ้ามรดก

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนางเพียงวิลัย ที่ดินตามใบจองท้ายคำร้องเดิมเป็นของนางเพียงและนายเริกครอบครองทำประโยชน์มาด้วยกัน ต่อมานายเริกยกที่ดินส่วนของตนให้นางเพียง ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นของนางเพียงแต่ผู้เดียวนอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๙ นางยิ้มและทายาททุกคนของนายเริกได้ทำหนังสือสละมรดกที่ดินแปลงนี้โดยไม่มีเงื่อนไขแล้วที่ดินแปลงนี้จึงมิใช่ทรัพย์สินมรดกของนายเริกที่นางยิ้มจะขอจัดการมรดกได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งตั้งนางยิ้ม วิลัย เป็นผู้จัดการมรดกของนายเริก วิลัย เจ้ามรดก ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินเป็นทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกไม่ใช่ของนางเพียง มารดาผู้คัดค้าน ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปมีว่า นางยิ้มมีสิทธิขอรับส่วนแบ่งมรดกที่ดินแปลงนี้หรือไม่ ได้ความว่านางยิ้มและทายาทคนอื่น ๆ ของเจ้ามรดกต้องการให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของนางเพียงแต่ผู้เดียว จึงได้ทำเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งรับรองว่านางเพียงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และนางยิ้มได้ลงลายมพิมพ์นิ้วมือในเอกสารดังกล่าวขอ สละมรดกด้วย ซึ่งมีใจความว่า นางยิ้มภริยาและบุตรทุกคนของนายเริกเจ้ามรดก ยอมให้นางเพียงรับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวแต่ผู้เดียว นางยิ้มและบุตรขอสละมรดก ที่ดินแปลงดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ และไม่ขอเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าว ข้อความเช่นนี้ถือได้ว่านางยิ้มได้สละมรดกของเจ้ามรดกแล้ว เอกสารฉบับนี้ระบุว่า ทำขึ้นที่ว่าการอำเภอศรีราชาและมีข้อความขึ้นต้นว่า เรียนนายอำเภอศรีราชา จึง พังได้ว่านางยิ้มได้แสดงเจตนาชัดแจ้งขอสละมรดกจากที่ดินแปลงนี้โดยทำเป็น หนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การสละมรดกรายนี้ของนางยิ้มมีผลใช้ บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๑๒ ข้อเท็จจริงได้ความว่า เจ้ามรดกไม่มีทรัพย์มรดกอย่างอื่นอีก กรณีจึงไม่มีทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกที่จะ ตกทอดให้แก่นางยิ้มอีกแล้ว ดังนี้ แม้นางยิ้มจะเป็นทายาทของเจ้ามรดก ตาม พุทธินิติการก็ไม่มีเหตุที่จะให้ศาลตั้งนางยิ้มเป็นผู้จัดการมรดกตามคำร้องของผู้ร้อง เพราะนางยิ้มไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินมรดกแปลงนี้ จึงไม่มีเหตุขัดข้องในการ

จัดการมรดกหรือแบ่งปันมรดกสำหรับนางยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๗๑๓(๒)

พิพาทภายใน.

(วิชัย ตันติกุลานันท์-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>